

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO - AUDITOR ALEXANDRE MANIR
FIGUEIREDO SARQUIS

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 19-02-2025 – MUNICIPAL

JULGAMENTO

=====

Processos: TC-000390.989.25-9
TC-000398.989.25-1

Representantes: José Roberto Mion
José Eduardo Bello Visentin

Representado: Prefeitura Municipal de Lorena

Assunto: Cautelares em Procedimento de Contratação no âmbito do pregão presencial nº 07/2024, do tipo menor preço global, que tem por objeto a *“contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas localidades do Mercado Municipal, Base de Corpo de Bombeiros, SADS, CRAS I, CRAS II, CREAS, Cadastro Único, CCMI, Conselho Tutelar, Casa Afro, Secretaria de Juventudes”*.

Responsável: Sylvio Ballerini (Prefeito).

Subscritora do edital: Elaine Lopes de Oliveira (Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social).

Advogados cadastrados no e-TCESP: José Eduardo Bello Visentin (OAB/SP nº 168.357), Diego Gomes da Silva (OAB/SP nº 290.561), Jeremias Ariel Menghi dos Santos (OAB/SP nº 381.596).

=====

EMENTA: CAUTELARES EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL. ILEGAL ESTABELECIMENTO DE VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. AFRONTA AO ARTIGO 69 DA LEI 14.133/21. EXPERIÊNCIA EM ATIVIDADES SEM RELEVÂNCIA FINANCEIRA E/OU TÉCNICA. EXCESSIVO DETALHAMENTO DA EXPERTISE SOLICITADA. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO NA PESQUISA DE PREÇOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1.1 Trata-se dos **exames de cautelares em procedimento de contratação** no âmbito do Pregão Presencial nº 07/2024, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA**, cujo objeto é a *“contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas localidades do Mercado Municipal, Base de Corpo de Bombeiros, SADS, CRAS I, CRAS II, CREAS, Cadastro Único, CCMI, Conselho Tutelar, Casa Afro, Secretaria de Juventudes”*.

1.2 Insurgiram-se os **REPRESENTANTES**, em comum, contra a obrigatoriedade de realização de vistoria técnica em 11 (onze) locais distintos¹.

1.3 Por sua vez, **JOSÉ EDUARDO BELLO VISENTIN** acrescentou as seguintes queixas ao instrumento convocatório:

¹ 7.1.4.3 Os interessados deverão realizar vistoria prévia nos locais de execução do objeto, até o dia anterior à data prevista para a abertura da licitação no preâmbulo deste edital, através do agendamento de visita pelo telefone, (12) 3153-3000, ramal 3026, ou pelo e-mail administracao@lorena.sp.gov.br de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da Prefeitura, comprovada por Atestado de Vistoria emitida pelo Contratante.

- a) falta de justificativas para realização do certame na forma presencial;
- b) indevida exigência, como condição de habilitação, de certidão negativa de recuperação judicial ², em desacordo com o disposto no inciso I, do art. 69, da Lei 14.133/2021;
- c) imprópria requisição de indicadores contábeis referentes aos dois últimos exercícios³, excedendo o permitido pelo dispositivo acima mencionado;
- d) indicação de *expertises* (letras “D”, “F”, “J” e “K” do item 7.1.4.1.2)⁴ demasiadamente específicas (pisos “frios” e “pavimentados”, espaços “livres”, cômodos pavimentados, vidros “externos”, periodicidade “trimestral”), sem relevância financeira para o Lote 01;
- e) indevida atribuição ao pregoeiro para responder aos eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações ao ato convocatório⁵;
- f) onerosa imposição de permanência do preposto da contratada no local da execução do objeto⁶, ou seja, no próprio Município contratante; e

² 7.1.3 - *Habilitação Econômico-Financeira:*

a) *Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual.*

b) *Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), os quais serão resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:*

³ *Vide nota anterior*

⁴ 7.1.4 - *Habilitação Técnica: (...)*

7.1.4.1.2. *Itens relevantes:*

LOTE 01					
itens	Parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto licitado (igual ou superior a 4%)	und	Quantidade Total prevista para o objeto a ser executado	Quantidade Mínima que deve constar no(s) atestados(s)	Percl
B	Áreas internas – Pisos frios	m ²	7.152,60	3.576,30	50 %
D	Áreas internas - Com espaços livres - Saguão / Hall / Salão	m ²	1.521,60	760,80	50 %
F	Áreas externas -Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	m ²	1.396,44	698,22	50 %
J	Vidros externos - Frequência Trimestral (sem exposição à situação de risco)	m ²	854,04	427,02	50 %
K	Vidros externos - Frequência Trimestral (com exposição à situação de risco)	m ²	784,68	392,34	50 %

⁵ 12.3 O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação no prazo de até três dias úteis contados da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e dos anexos quanto aos aspectos técnicos e discricionários e/ou à Procuradoria quanto aos aspectos jurídicos

g) ausência de indicação de quais são as fontes de consulta adotadas para a formação da estimativa do valor da contratação⁷, assim como a razão de serem escolhidas, como determina o artigo 23, parágrafo 1º, inciso IV, da NLLC.

1.4 Por vislumbrar indícios concretos de restrição à ampla participação de interessados, foi requisitada, com fundamento no artigo 169, § 2º, da Lei nº 14.133/21, cópia do edital para exame previamente à realização do certame.

1.5 Notificada, a **Representada** concordou em tornar a visita técnica facultativa, bem como em excluir a exigência de certidão negativa de recuperação judicial, conforme reclamado na inicial.

Por outro lado, sustentou que a Lei nº 14.133/21 permite a realização de licitações na forma presencial, desde que motivada, acrescentando que o edital justificou a escolha ante a necessidade de uma intervenção mais ativa do agente de contratação, o que facilita a condução do processo, a percepção de distorções, a análise do objeto, a realização de diligências e a negociação direta com os licitantes.

Pontuou que tal motivação encontra amparo na doutrina de Joel de Menezes Niebuhr e de Marçal Justen Filho, que destacam as vantagens da modalidade presencial em certos casos.

Sustentou, ainda, que diferentemente do fornecimento de bens, a prestação de serviços, onde predomina a mão de obra na composição da planilha de custos, pode tornar a fase de negociação mais complexa, de modo que o contato pessoal seria favorável para o resultado do certame

⁶ 5.6.2 A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto quando for convocado.

⁷ APÊNDICE I DO ANEXO I ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

(...)

21 - MEIOS USADOS NA PESQUISA PARA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

() Painel de preços.

() Contratações similares.

(x) Prestadores.

() Internet.

() Outro.

Acrescentou ter verificado, no histórico de licitações para objetos iguais ou semelhantes, a *“alta participação de licitantes combativos, que tentam eliminar os concorrentes com base em excesso de formalismo, concluindo que ‘a modalidade presencial facilita convalidações e diligências, evitando esse tipo de estratégia’*”.

Por sua vez, recordou que a norma supra também prevê a apresentação de balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrativos contábeis dos dois últimos exercícios sociais para comprovar a aptidão econômica do licitante.

Neste ponto, reproduziu entendimento doutrinário⁸ de que, para os índices contábeis, *“a lei exige mais do que a atualidade, exige a comprovação de certo grau de estabilidade econômico-financeira, porque demanda as informações dos dois últimos exercícios”*.

Obtemperou que a prova de qualificação técnica se limitou às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, mediante a apresentação de atestados que comprovem a execução de serviços similares e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, em conformidade com a NLLC.

Outrossim, defendeu que a norma (artigos 6 e 8)⁹ inova ao estabelecer que o agente de contratação, que pode ser o pregoeiro, é

⁸ NIEBUHR, Joel de Menezes. *Licitação pública e contrato*. 5ª. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2022

⁹ Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se: (...) LX - agente de contratação: pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

(...)

Art. 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. § 3º As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata esta Lei serão estabelecidas em regulamento, e deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de

responsável por conduzir a licitação, tomar decisões, acompanhar o trâmite e executar atividades necessárias ao bom andamento do certame.

Ressaltou que o entendimento foi replicado nos Decretos federal nº 11.246/2022, estadual nº 68.220/2023 e municipal nº 7.905/23 (da comuna de Lorena), que também atribuem ao agente de contratação a responsabilidade de receber, examinar e decidir as impugnações e pedidos de esclarecimentos ao edital.

Nesta toada, asseverou que os aludidos regramentos conferem atribuição ao pregoeiro para responder aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações.

Pontuou que a NLLC ainda prevê a manutenção de um preposto aceito pela Administração para representar o contratado na execução do contrato, sendo que sua presença assegura comunicação eficiente e pronta resposta às demandas da contratante, garantindo a qualidade do serviço e a eficiência contratual.

Por fim, aduziu que a pesquisa de preço e respectiva justificativa foram realizadas conforme o art. 23 desta norma, na qual não há exigência para anexar as fontes de pesquisa no Edital, mas apenas que seja franqueada consulta a tais documentos no processo administrativo.

1.6 A Assessoria Técnico-Jurídica manifestou-se pela parcial procedência das impugnações.

Destacou que a anuência da Representada em tornar facultativa a vistoria técnica e deixar de requisitar certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, tornam incontroversas tais questões.

Outrossim, avaliou ser necessário eliminar a exigência de certidão negativa de “concordata” (item 7.1.3, ‘a’), por divergir do disposto no artigo 69, inciso II, da NLLC.

Ponderou que, conforme regra geral e justificativas das Prefeitura, a permanência do preposto da contratada no local da execução do objeto se mostra essencial ao ajuste, mesmo que convocado de forma eventual, de modo que os custos envolvidos devem passar a ser previstos, quantificados e planilhados.

Quanto à prova de qualificação técnica, compreendeu que, afora a *“relevância técnica defendida pela origem não ter sido demonstrada, a especificação dos itens cuja experiência deve ser demonstrada, desce a minúcias capazes de impossibilitar a demonstração de atestados em atividades equivalentes ou similares, ensejando afronta ao disposto na Súmula nº 30”*.

Por outro lado, *“em face das particularidades do caso e com supedâneo na doutrina”* citada pela Origem, entendeu estar *“justificada a opção pela modalidade presencial, restando atendida a ressalva à preferência pelo processo eletrônico prevista no § 2º, do art. 17 da NLLC”*.

Também considerou que a criticada necessidade de apresentação dos índices contábeis dos dois últimos exercícios se revela coerente com a exigência do artigo 69, inc. I, da NLLC, afastando qualquer censura ao caso.

Ressaltou que a competência do agente da contratação, ou pregoeiro se for o caso, para receber, examinar e decidir sobre impugnações e pedidos de esclarecimento em editais de licitação encontra-se positivada na NLLC, nos Decretos do estado de São Paulo (nº 68.220/23) e do município de Lorena (nº 7.905/23), e na norma retirada do Portal de Compras do Governo Federal¹⁰.

¹⁰ “INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 73, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 (...)

Esclarecimentos e impugnações

Art. 16. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma prevista no edital de licitação.

§ 1º O agente de contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir, responderá aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação no prazo de até três dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e dos anexos.” (grifo no original)

<https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoesnormativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022>

Por fim, sopesou que, *“embora não haja norma que obrigue a disponibilização das pesquisas de preços que embasaram o orçamento estimado no edital”*, como reclamado, *“estas, juntamente com as devidas justificativas sobre a escolha desses fornecedores, deverão ter sua consulta franqueada no processo administrativo”* (grifo no original).

1.7 O Ministério Público de Contas divergiu apenas quanto à opção pela forma presencial de disputa, por entender que *“as justificativas apresentadas são genéricas, e não demonstram obstáculo específico e objetivo à condução da licitação caso fosse utilizada a forma eletrônica”*.

Por sua vez, acrescentou que alguns serviços, como *“Vidros externos - Frequência Trimestral (sem exposição à situação de risco)”* e *“Vidros externos – Frequência Trimestral (com exposição à situação de risco)”*, representam menos de 4% do valor total estimado da contratação e, portanto, não deveriam ser considerados de maior relevância para a prova de capacitação técnica.

Também destacou que os procedimentos adotados pela Prefeitura, como fonte de preços para a elaboração do orçamento estimativo, denotam estar em conformidade com o disposto na norma local e no artigo 23, §1º, da NLLC.

Observou que o Estudo Técnico Preliminar (ETP) apenas informava que os meios adotados na pesquisa de preços foram *“Prestadores”*, sem que nele fossem incluídos *“os preços unitários referenciais, as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte”*, conforme reclama o artigo art. 18, § 1º, VI, da Lei nº 14.133/21.

Ressaltou, ainda, que a norma não obriga que as fontes de pesquisas e respectivas justificativas sejam anexadas ao edital, mas a sua consulta deve ser franqueada aos interessados.

É o relatório.

2. PRELIMINAR

2.1 Preliminarmente, peço ao E. Plenário que, nos termos do artigo 219-B, parágrafo único, do Regimento Interno, seja referendado o despacho por meio do qual foi concedida a cautelar pleiteada, determinando, liminarmente, a paralisação do certame.

3. VOTO

3.1 A Prefeitura Municipal de Lorena pretende a “*contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas localidades do Mercado Municipal, Base de Corpo de Bombeiros, SADS, CRAS I, CRAS II, CREAS, Cadastro Único, CCMI, Conselho Tutelar, Casa Afro, Secretaria de Juventudes*”.

No entanto, os instrumentos convocatórios elaborados merecem correção, a fim de se amoldarem às diretrizes da legislação aplicável e à jurisprudência desta Corte.

3.2 De plano, incontroversas as críticas direcionadas à imposição de vistoria obrigatória e à exigência de certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, tendo a Administração reconhecido a necessidade de retificar as falhas.

Na esteira das correções, oportuno que também deixe de requisitar certidão negativa de “concordata” (item 7.1.3, ‘a’), não mais existente no ordenamento jurídico.

3.3 Concernente às expertises solicitadas para fins de qualificação técnica, acolho as percutientes ponderações do MPC como razão de decidir:

“Sobre o tema, inicialmente vale destacar que se trata de licitação com critério de julgamento pelo menor preço global, de modo que o licitante vencedor prestará o serviço em todas as secretarias contempladas no edital¹¹.

*Dito isso, quanto à **representatividade financeira**, da análise da representação, nota-se que o representante, em seu cálculo, comparou os valores individuais dos serviços referentes apenas ao Lote 01 com o valor total estimado da contratação. Ocorre que os mesmos serviços também estão previstos para serem realizados nos demais lotes, a exemplo do serviço de ‘Áreas internas - Com espaços livres - Saguão / Hall / Salão’ (Item D), que também deverá ser prestado na Secretaria de Segurança (Lote 02), em quase todas as unidades da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Social (Lote 03) e na Secretaria de Juventude (Lote 04).*

Nesse contexto, parece mais adequado que a aferição de que trata o artigo 67, §1º, da Lei nº 14.133/21 seja calculada a partir do valor total dos serviços a serem realizados em todos os lotes, somando-se, por exemplo, a execução do serviço de ‘Áreas internas - Com espaços livres - Saguão / Hall / Salão’ (Item D) em todos os lotes e comparando com o valor total estimado da contratação. Dessa forma, é possível sintetizar as informações referentes ao valor de cada serviço objeto da impugnação na seguinte tabela (elaborada a partir dos dados contidos no Anexo I – Termo de Referência):

(...)¹²

Da tabela acima, conclui-se que assiste parcial razão ao representante, pois, se por um lado, os serviços de “Vidros externos - Frequência Trimestral (sem exposição à situação de risco)” (Item J) e “Vidros externos – Frequência Trimestral (com exposição à situação de risco)” (Item K), de fato, representam menos de 4% do valor total estimado da contratação, por outro, os

¹¹ ETP: 22 - A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA (PARCELAMENTO) FORMALMENTE EM DIFERENTES PROCESSOS LICITATÓRIOS OU, SE NO MESMO PROCESSO LICITATÓRIO, EM ITENS OU LOTES/GRUPOS AUTÔNOMOS? Não. Será global (uma única contratada necessariamente vencerá todos os itens) [...]

¹²

Item	Serviço	Valor total estimado (somando todos os lotes)	Representatividade financeira em relação ao valor total estimado
D	Áreas internas - Com espaços livres - Saguão / Hall / Salão	R\$ 241.781,24	15,74%
F	Áreas externas - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	R\$ 213.655,99	13,91%
J	Vidros externos - Frequência Trimestral (sem exposição à situação de risco)	R\$ 46.521,35	3,03%
K	Vidros externos - Frequência Trimestral (com exposição à situação de risco)	R\$ 12.329,57	0,80%

serviços de “Áreas internas - Com espaços livres - Saguão / Hall / Salão” (Item D) e de “Áreas externas - Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações” (Item F) representam mais que 4% do valor total estimado.

*Quanto à **especificidade dos serviços**, (...) acompanha as ponderações da ATJ, que concluiu que “a especificação dos itens cuja experiência deve ser demonstrada, desce a minúcias capazes de impossibilitar a demonstração de atestados em atividades equivalentes ou similares, ensejando afronta ao disposto na Súmula nº 30”.*

Nesse contexto, deve a Municipalidade efetuar ampla revisão nos serviços eleitos como de maior relevância, exigindo atestados de execução de serviços de forma genérica, bem como certificando-se da sua representatividade em relação ao valor total estimado da contratação.

Desta forma, deve a Administração proceder a ampla avaliação nas expertises requeridas, de forma a limitar a exigência àquelas de relevância técnica e/ou financeira, evitando descer a minúcias que configurem atividade específica.

3.4 Por sua vez, conforme dispõe o art. 118¹³ da NLLC e a própria Administração afirmou, a presença de um preposto no local da execução do objeto é *“crucial para garantir a qualidade do serviço, resolver problemas imediatos e alinhar as operações às necessidades do órgão”*, o que demonstra sua essencialidade.

Portanto, mesmo que a convocação do preposto seja eventual, os custos com ele envolvidos devem ser previstos, quantificados e planilhados, como reclamado na inicial.

3.5 De outro modo, afasto a crítica à exigência de apresentação dos índices contábeis dos dois últimos exercícios, porquanto a medida mantém coerência com a hipótese admitida no artigo 69, inciso I, da NLLC.

¹³ Art. 118. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

Como bem destacou a ATJ, *“a avaliação da capacidade financeira das empresas participantes das licitações públicas se dá primordialmente pela análise dos índices contábeis, que demonstrarão esta capacidade de acordo com os valores retirados do balanço patrimonial”*.

Outrossim, pertinente o excerto trazido pela Administração da doutrina de Joel de Menezes Niebuhr¹⁴ sobre o assunto:

“O fato é que, como regra, o inciso I do artigo 69 da Lei n. 14.133/2021 dobrou a extensão temporal da exigência, com a finalidade de fazer a habilitação econômico-financeira mais rigorosa.

A premissa é que não basta a comprovação da boa situação econômico-financeira atual.

O legislador, na Lei n. 14.133/2021, requereu certa constância e estabilidade para a comprovação da boa situação econômico-financeira, que se reproduza nos dois últimos exercícios sociais.

Saliente-se que, para o inciso I do artigo 69 da Lei n. 14.133/2021, não importa que no momento da licitação o licitante satisfaça os índices e condições exigidas no edital para a comprovação da sua habilitação jurídica. A lei exige mais do que a atualidade, exige a comprovação de certo grau de estabilidade econômico-financeira, porque demanda as informações dos dois últimos exercícios”.

3.6 Também padece de censura a atribuição ao pregoeiro para responder aos eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações ao ato convocatório, tendo em conta a nova disciplina da Lei nº 14.133/21 sobre o tema.

Conforme seus artigos 6º e 8º, compete ao agente de contratação, ou pregoeiro se for o caso, “tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação” (grifei).

Ademais, com o MPC, entendo que *“a prerrogativa encontra amparo em ‘norma federal [Decreto Federal nº 11.246, de 27 de outubro de 2022] e do estado de São Paulo [Decreto Estadual nº 68.220, de 15 de dezembro de 2023], Decreto*

¹⁴ NIEBUHR, Joel de Menezes. *Licitação pública e contrato*. 5ª. Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2022

Municipal de Lorena [Decreto Municipal nº 7.905, de 26 de janeiro de 2023] confere a competência ao agente da contratação, ou pregoeiro se for o caso, para receber, examinar e decidir sobre impugnações e pedidos de esclarecimento em editais de licitação”.

3.7 Quanto às fontes de preços utilizadas na elaboração do orçamento estimativo, acompanho o entendimento do MPC de que os procedimentos adotados pela Prefeitura parecem estar em conformidade com o disposto na norma local e no artigo 23, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Ainda com o Órgão Ministerial, observo que o Estudo Técnico Preliminar apenas *“informa que os ‘meios usados na pesquisa para estimativa do valor da contratação’ foram ‘Prestadores’”,* de modo que entendo necessário nele incluir *“os preços unitários referenciais, as memórias de cálculo e os documentos que lhe dão suporte, em atenção à Lei nº 14.133/21”.*

Por sua vez, pondero não proceder a crítica à falta de disponibilização, com o edital, das pesquisas de preços que embasaram o orçamento estimado, por falta de norma que imponha à Administração tal providência. No entanto, após o acréscimo dos elementos reclamados acima, deve ser franqueada aos interessados eventual consulta a tais documentos no respectivo processo administrativo.

3.8 Por fim, na esteira do parecer do MPC, considero necessário que a Administração reavalie o emprego do formato presencial do pregão, nos termos do que determina o artigo 17, § 2º, da Lei nº 14.133/21, eis que *“as justificativas apresentadas são genéricas, e não demonstram obstáculo específico e objetivo à condução da licitação caso fosse utilizada a forma eletrônica”.*

reavalie o emprego do formato presencial do pregão, nos termos do que determina o artigo 17, § 2º, da Lei nº 14.133/2011, que estabeleceu o uso preferencial da forma eletrônica nas licitações.

3.9 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração, caso pretenda dar seguimento aos certames, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) facultar a realização de visita técnica, possibilitando a apresentação de declaração pela qual as participantes atestem o pleno conhecimento das condições e peculiaridades do objeto;
- b) excluir a exigência de certidão negativa de concordata e de recuperação judicial;
- c) adequar a exigência de atestados de capacidade técnica à Súmula nº 30 desta Corte, deixando de impor experiência em atividades sem relevância técnica e/ou financeira;
- e) precificar os custos envolvidos com a disponibilização de um preposto da contratada;
- f) incluir, no Estudo Técnico Preliminar, os preços unitários referenciais, as memórias de cálculo e os documentos que dão suporte a pesquisa de preços, franqueando aos interessados a consulta a tais documentos;
- g) adotar a forma eletrônica de pregão, ou justificar adequadamente a opção pelo formato presencial.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens dos atos convocatórios, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação dos editais, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2025.

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS

CONSELHEIRO SUBSTITUTO -AUDITOR